

1500682-58.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: GUSTAVO HENRICHES FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... com anotações da contabilidade do tráfico e a quantia de R\$ 12,80 em cédulas de R\$ 2,00 e moedas. A quantidade e variedade dos entorpecentes encontrados, o modo de acondicionamento, o numerário e demais objetos apreendidos, inclusive papel de contabilidade do tráfico e munição, bem como as declarações de testemunhas no sentido de que aludido toldo era ponto de venda de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500682-58.2019.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500682-58.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 127/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2051821 - DEL.INV.GER. SANTOS, 127/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2051821 - DEL.INV.GER. SANTOS, 127/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2051821 - DEL.INV.GER. SANTOS, 127/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2051821/2019 - DEL.INV.GER. SANTOS, 3760780 - DEL.INV.GER. SANTOS, 2051821 - DEL.INV.GER. SANTOS, 127/19/201 - DEL.INV.GER. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENALD DA SILVA SANTANA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHES FAVERO

Vistos.

RENALD DA SILVA SANTANA, já qualificado nos autos, foi denunciado e pronunciado nas condutas descritas nos artigos 121, §2º, incisos V e VII (de acordo com a lei n.º 13.142/2015), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por quatro vezes, no artigo 33, "caput", da lei n.º 11.343/06 e no artigo 16, "caput", do Estatuto do Desarmamento, todos na forma do artigo 29 e em consonância com o artigo 69, ambos

do Código Penal.

Narra a peça incoativa que, no dia 19 de fevereiro de 2019, por volta das 11h36, na Avenida Bandeirantes, Vila dos Pescadores, Cubatão, RENALD DA SILVA SANTANA, qualificado a fls. 23 e 76/78, BRUNO VETORETTI DA SILVA, qualificado a fls. 24 e 73/75, e um terceiro indivíduo ainda não identificado, agindo em concurso de agentes, unidade de desígnios e divisão de tarefas, com evidente ânimo homicida, tentaram matar, por meio de disparos de arma de fogo, para assegurar a impunidade dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e da Lei de Drogas, a seguir descritos, as vítimas Alberto Teixeira Filho, Janer Chaves de Lima Junior, Ibrahim Jose El Banat e Jairo Cavallaro, policiais civis, no exercício da função, não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no mesmo dia, hora e local, RENALD DA SILVA SANTANA, BRUNO VETORETTI DA SILVA e um terceiro indivíduo não identificado, agindo em concurso de agentes, unidade de desígnios e divisão de tarefas, mantinham, sob suas guardas, um cartucho deflagrado, calibre 9mm, (auto de exibição e apreensão de fls. 15/16), de uso restrito, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, por fim, do incluso inquérito policial que, no mesmo dia, horário e local, RENALD DA SILVA SANTANA, BRUNO VETORETTI DA SILVA e um terceiro indivíduo não identificado, agindo em concurso de agentes, unidade de desígnios e divisão de tarefas, guardavam, para fins de comércio com terceiros, substâncias entorpecentes, maconha e cocaína, causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e auto de constatação provisória de fls. 10. Segundo o apurado, policiais civis em patrulhamento pelo local dos fatos, ao diminuírem a velocidade em uma lombada localizada em frente à comunidade Vila dos Pescadores, visualizaram o denunciado BRUNO no interior de um toldo utilizado como ponto de venda de drogas, montado na Avenida Ferroviária, o qual, ao notar a presença da viatura, ordenou ao seu comparsa, ainda não identificado, que efetuasse diversos disparos na direção dos policiais, com o fim de assegurar a impunidade dos crimes anteriormente descritos, tendo havido o revide necessário e proporcional. Ato contínuo, RENALD e o terceiro indivíduo saíram do interior do toldo e, realizada perseguição, o terceiro indivíduo, em conluio, com nítida divisão de tarefas com BRUNO e RENALD, o qual lhe deva cobertura, e com evidente ânimo homicida, desfechou, novamente, mais disparos na direção dos policiais, para ceifar suas vidas, não se consumando, contudo, o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, em face dos erros de pontaria. Na sequência, o terceiro indivíduo, armado, pulou para dentro de um beco, conseguindo se evadir, enquanto RENALD empreendeu fuga para o interior de um mercado, localizado atrás do toldo, onde já se encontrava seu comparsa BRUNO, ambos tentando disfarçar sua participação no delito. Realizadas buscas no interior do estabelecimento comercial, os policiais localizaram BRUNO e RENALD e os prenderam em flagrante. Posteriormente, durante a varredura no toldo montado na Avenida Ferroviária, lograram êxito em localizar uma munição calibre 9mm, uma pochete contendo, em seu interior, 04 tabletes, um saco a granel e um saco menor a granel de maconha (peso bruto 334g), 03 invólucros contendo cocaína (peso bruto 7g), além de um rádio comunicador, um carregador de celular, um papel com anotações da contabilidade do tráfico e a quantia de R\$ 12,80 em cédulas de R\$ 2,00 e moedas. A quantidade e variedade dos entorpecentes encontrados, o modo de acondicionamento, o numerário e demais objetos apreendidos, inclusive papel de contabilidade do tráfico e munição, bem como as declarações de testemunhas no sentido de que aludido toldo era ponto de venda de drogas, demonstraram que os denunciados praticavam tráfico ilícito de entorpecentes e mantinham, sob suas guardas, arma de fogo e munição, de uso restrito, em conluio, com nítida divisão de tarefas. O crime de tentativa de homicídio qualificado foi praticado, como dito, para assegurar a impunidade dos crimes de tráfico de drogas e de manutenção, sob suas guardas, de arma e munição de uso restrito, ambos sem autorização legal ou regulamentar. O crime de tentativa de homicídio foi praticado, também, em face das vítimas, por serem policiais civis, no exercício da função.

Recebida a denúncia em 15 de março de 2019 (fls. 100/101), os réus apresentaram

defesa escrita às fls. 128/130.

Em audiência de instrução as testemunhas e vítimas foram ouvidas e os réus interrogados.

Juntado laudo pericial (fls. 188/191).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a pronúncia dos réus (fls. 232/236).

Em memoriais, a Defesa pleiteou a impronúncia dos réus (fls. 239/247).

Os Réus foram pronunciados em 18 de outubro de 2019.

Os réus renunciaram ao direito de recorrer, mas a d. defesa interpôs recurso (fls.276).

Razões de apelação acostadas (fls.277/286), contrarrazões (fls.305/309).

Por v.Acórdão datado de 14 de agosto de 2020, por v.u., foi negado provimento aos recursos interpostos (fls.322/344), com trânsito em julgado para as partes (fls. 349).

O feito foi redistribuído a Vara do Júri.

As partes se manifestaram nos termos do artigo 422 do C.P.P. (fls.368/ fls. 371/372 e 398/399), com rol de testemunhas.

Relatório, nos termos do artigo 423, II, do C.P.P. (fls. 410).

O processo foi desmembrado em relação ao Réu Bruno (fls. 590).

Em Sessão Plenária de Júri ocorrida nesta data, foram inquiridas as vítimas e testemunhas; os réus foram interrogados e as partes procederam aos debates orais. É o relatório.

Realizado o julgamento nesta data, os jurados decidiram o seguinte, em relação às condutas de homicídio tentado na forma qualificada: afirmaram a materialidade dos fatos e a autoria; afirmaram o dolo; absolveram o réu;

Em relação às condutas conexas (tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito), o Eg. Conselho de Sentença negaram a autoria.

Assim, de acordo com o veredicto dos jurados, o réu não praticou os delitos tipificados nos artigos 121, §2º, incisos V e VII (de acordo com a lei n.º 13.142/2015), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por quatro vezes, no artigo 33, "caput", da lei n.º 11.343/06 e no artigo 16, "caput", do Estatuto do Desarmamento, todos na forma do artigo 29 e em consonância com o artigo 69, ambos do Código Penal.

Ante o exposto e de acordo com a soberana decisão do E. Conselho de Sentença, com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e DECLARO A ABSOLVIÇÃO do Réu RENALD DA SILVA SANTANA, qualificado em fls. 23 e 73-75, das práticas dos delitos capitulados nos artigos 121, §2º, incisos V e VII (de acordo com a lei n.º 13.142/2015), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por quatro vezes, no artigo 33, "caput", da lei n.º 11.343/06 e no artigo 16, "caput", do Estatuto do Desarmamento, todos na forma do artigo 29 e em consonância com o artigo 69, ambos do Código Penal.

Em virtude do teor da presente decisão, na forma do art. 492, inc. II, alínea "a" do CPP, revogo a prisão preventiva do Réu. Expeça-se incontinenti alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da lei.

Encaminhe-se cópia da sentença e de eventual acórdão às vítimas (art. 202, § 1º do CPP e art. 399 da NSCGJ).

Conforme Provimento CG nº 03/2017, que revogou o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, as sentenças proferidas em autos eletrônicos não são mais registradas (art. 76, § 2º das Normas de Serviço).

Após o cumprimento, dê-se baixa e arquivem-se.

Prolatada a sentença em plenário, saem os presentes cientes e intimados.

Publique-se e cumpra-se.

Cubatão, 10 de fevereiro de 2022.

MARGEM DIREITA